

Ondernemingsvormen en aansprakelijkheid

Eenmanszaak, bv en nv naast elkaar, op de zeven punten die een starter moet afwegen.

1 Natuurlijk persoon of rechtspersoon

Een **natuurlijk persoon** is een **mens** van vlees en bloed. Een **rechtspersoon** is een constructie die het recht als persoon behandelt: een **vennootschap** kan zelf eigendom hebben, zelf een contract ondertekenen en zelf schulden maken. Het gebouw en de rekening van een bv zijn van de bv, **niet** van de aandeelhouders.

Een **eenmanszaak** is **geen** rechtspersoon: daar handelt een **natuurlijk persoon** in eigen naam. Een bv, een nv en een cv zijn wel rechtspersonen.

2 Beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid

Bij **onbeperkte aansprakelijkheid** sta je ook met je **privévermogen** in voor de schulden van de zaak. Dat is de regel bij een eenmanszaak: het vermogen van de zaak en het privévermogen zijn er **niet gescheiden**. Heeft een bakker met een eenmanszaak 40 000 euro schulden en zit er nog 15 000 euro in de zaak, dan kunnen de schuldeisers voor de rest **ook aan zijn privévermogen**.

Bij **beperkte aansprakelijkheid verlies je enkel je inbreng**. Dat geldt bij een bv en een nv: de **vennootschap zelf** betaalt haar schulden met haar eigen vermogen, en een aandeelhouder kan niet meer kwijtspelen dan wat hij ingebracht heeft.

3 De eenmanszaak

Een eenmanszaak start **snel en eenvoudig: geen notariële akte, geen minimumkapitaal, één oprichter**, en voor een kleine zaak volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Aandelen bestaan er niet, want er is geen vennootschap. De winst is een inkomen van de eigenaar en gaat dus in de **personenbelasting**.

De prijs daarvoor is de **onbeperkte aansprakelijkheid**. Wie vooral **weinig administratie** wil en alleen begint, kiest meestal deze vorm.

4 De bv en de nv naast elkaar

punt	eenmanszaak	bv	nv
oprichtingsakte	geen	notarieel	notarieel
minimumkapitaal	geen	geen vast bedrag	61 500 euro
aantal oprichters	1	1	1
aansprakelijkheid	onbeperkt	beperkt	beperkt
boekhouding	vereenvoudigd mogelijk	dubbel	dubbel
aandelen	bestaan niet	besloten	vrij overdraagbaar
fiscaliteit	personenbelasting	vennootschapsbelasting	vennootschapsbelasting

Een **bv** heeft **geen vast minimumkapitaal** meer. Ze moet wel een **toereikend aanvangsvermogen** hebben — genoeg startgeld voor wat ze van plan is — en de oprichters verantwoorden dat in een **financieel plan**. Bij de oprichting horen dus drie dingen klaar te zijn: het financieel plan, de **notariële akte** — ook **authentieke** akte genoemd — en genoeg aanvangsvermogen.

Een **nv** heeft wel een minimumkapitaal: **61 500 euro**, volledig volstort. Bij beide volstaat **één** oprichter.

Het grote verschil zit in de **aandelen**. Een bv heeft een **besloten karakter**: de **aandelen gaan niet vrij over**, want voor een overdracht is in principe de toestemming van de andere aandeelhouders nodig. Bij een **nv** zijn de aandelen **vrij overdraagbaar**.

Daarom past een **bv** bij vier vrienden die niet willen dat er een onbekende bij komt, en een **nv** bij een bedrijf dat met veel of wisselende aandeelhouders werkt. Een **beursgenoteerd** bedrijf is daarom bijna altijd een nv: op de beurs moeten aandelen van hand tot hand kunnen gaan.

5 Waarom het uitmaakt

De voordelen van een vennootschap zijn de **bepaalde aansprakelijkheid**, het **makkelijker ophalen van geld** bij nieuwe aandeelhouders, en het feit dat ze **blijft bestaan** als een oprichter wegvalt. Het nadeel is **meer administratie**: een notaris, een dubbele boekhouding en elk jaar de jaarrekening neerleggen.

Je vergelijkt ondernemingsvormen dus altijd op dezelfde punten: **aansprakelijkheid**, **administratie** en **fiscaliteit**, met daarnaast kapitaal, aantal oprichters en de overdracht van de aandelen. Hoeveel klanten je hebt, hangt niet van de vorm af.

Onthoud dit

- Een natuurlijk persoon is een mens; een rechtspersoon is een vennootschap met een eigen vermogen.
- Een eenmanszaak is geen rechtspersoon: één vermogen, en onbeperkte aansprakelijkheid.
- Bepaalde aansprakelijkheid betekent dat je enkel je inbreng kan verliezen.
- Eenmanszaak: geen akte, geen kapitaal, vereenvoudigde boekhouding, personenbelasting.
- Bv: notariële akte, geen vast kapitaal maar een toereikend aanvangsvermogen met financieel plan, besloten aandelen.
- Nv: notariële akte, 61 500 euro kapitaal, vrij overdraagbare aandelen.
- Bij bv en nv volstaat één oprichter, en beide betalen vennootschapsbelasting met een dubbele boekhouding.
- Vergelijk altijd op aansprakelijkheid, administratie en fiscaliteit.